

RECURSO CÍVEL Nº 5061821-08.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MARIANA BELO LUCIO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DIABETES TIPO 1. FORNECIMENTO DE INSUMOS E ACESSÓRIOS. ITENS NÃO ESSENCIAIS SEGUNDO PARECER DO NAT. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Uma vez referendada, intinem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se ao Juízo de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5061821-08.2024.4.02.5101

510014970910 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5061821-08.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MARIANA BELO LUCIO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA e os INSUMOS para tratamento de diabetes mellitus tipo 1.

Requer, então, a reforma da sentença, alegando, em suma, a sua doença ainda não tem cura e que o tratamento prescrito é essencial para o seu estado de saúde, pois apresenta episódios de diminuição da proporção normal de açúcar contido no sangue, o que aumenta o risco de complicações graves e sequelas importantes, podendo levar a óbito.

Contrarrazões oferecidas pela União Federal pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Em ações referentes a tratamento de saúde, imperioso destacar o preceito do artigo 196 da Constituição da República, de eficácia imediata, o qual revela que *"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação"*.

A menção a "Estado", no dispositivo citado, mostra-se abrangente, de forma a alcançar a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Nesse sentido, resta configurada a responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante ao fornecimento de medicamento.

No que tange à responsabilidade dos entes federativos, entendo que ela é solidária e, portanto, não devem ser acolhidas eventuais alegações recursais de ilegitimidade passiva aduzidas pelos recorrentes, visto que União, Estado e Município devem figurar no polo passivo de demandas que versem sobre prestação do direito à saúde.

Isso porque a repartição de competências e a descentralização das atribuições não podem servir de argumentos para o fim de se eximir da responsabilidade solidária amplamente reconhecida na jurisprudência do Pretório Excelso, já que a organização administrativa do Estado não pode constituir óbices ao direito à saúde, vertente do princípio da dignidade humana.

Nem se deve cogitar em abalo às finanças públicas ou violação ao princípio da eficiência ou da reserva atendimento/tratamento médico pleiteado, com vistas à garantia constitucional da inviolabilidade do direito à saúde, não havendo, pois, como deixar de privilegiar os bens jurídicos ora tutelados por motivos de ordem financeira e orçamentária.

Sabe-se que, em regra, não deve haver interferências casuísticas do Judiciário na distribuição de medicamentos ou na prestação de saúde por meio de tratamentos padronizados, tendo em vista que tal gestão deve observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às políticas de saúde pública, visando a repartição dos recursos de forma mais eficiente e não individualizada, sob pena do colapso da prestação de saúde pública.

Nesse passo, a intervenção do Poder Judiciário se torna necessária para tutelar o direito à saúde e à vida em casos excepcionais, sem importar em privilégio de tratamento, nem escolha de marca, porém dentro dos parâmetros estabelecidos em lei e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

De acordo com o parecer do NAT, a bomba de infusão e os seus insumos não configuram itens imprescindíveis ao tratamento da doença da autora, tampouco essencial, visto que o controle da glicemia pode ser realizado através de múltiplas doses de insulinas aplicadas por via subcutânea durante o dia (esquema padronizado pelo SUS).

O NAT esclarece ainda que o SUS fornece as seringas com agulha acoplada (em alternativa ao pleito bomba de infusão de insulina), acessórios que estão padronizadas para distribuição gratuita aos pacientes portadores de diabetes mellitus dependentes de insulina, pelo Programa de Hipertensão e Diabetes - HIPERDIA, cujo acesso deverá ser feito através de comparecimento à Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, com o receituário atualizado, a fim de obter esclarecimentos acerca da dispensação.

Assim colocado, percebe-se da análise e da fundamentação da sentença que a matéria foi adequadamente analisada, ponderada e decidida sem desbordar dos limites da razoabilidade ou demonstrar desconformidade com o ordenamento jurídico, estando em estrita consonância com requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio do julgamento do recurso repetitivo **REsp nº 1.657.156 (Tema 106)**, razão pela qual deve ser mantida tal como proferida (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e art. 1º da Lei nº 10.259/2001).

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Uma vez referendada, **intimem-se**. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se ao Juízo de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).